

Restrictions des conditions Intuit Developer qui touchent MngConsul

Analyse des documents d'Intuit Developer — conditions de service en vigueur depuis le 14 octobre 2025 —
préparée le 15 septembre 2026

Les trois fichiers HTML enregistrés dans QB0 ne contenaient que la coquille vide du site d'Intuit (le texte se charge par script) : les documents ont été lus en ligne, au complet.

1. Le plus important : le Québec n'est pas couvert par le contrat

Le tableau « Intuit Contracting Party and Governing Law » de la section 21 désigne l'entité d'Intuit avec qui l'on signe, selon le pays du compte développeur. Il ne compte que quatre entrées : États-Unis, Royaume-Uni, Australie et « **Canada (excluding Quebec)** » (Intuit Canada ULC, droit de l'Ontario). Le règlement des différends (section 19.5) exclut aussi le Québec.

- Aucune entité d'Intuit ne contracte donc avec un compte établi au Québec, et aucun droit applicable n'est prévu. Ce n'est plus seulement le programme de partenaires qui exclut le Québec, c'est le contrat lui-même.
- **Ne pas indiquer une fausse adresse pour contourner la règle.** Les sections 4.1 et 4.2 exigent l'adresse réelle du siège, et Intuit peut la vérifier (4.3). Une fausse déclaration permet à Intuit de couper l'accès sans préavis (3.2, 18.3).
- La seule piste légitime est une entité réellement établie hors Québec — une question pour un avocat.

2. Les usages interdits (section 3) qui visent une migration vers un concurrent

- **Collecte en gros et archivage** : interdit d'utiliser l'API ou les données pour de l'archivage ou de la sauvegarde générale, ou pour une application dont le but premier est d'agréger ou de collecter des données. Un outil qui vide toute la société en CSV y ressemble : il faut le présenter comme la **migration** du client vers MngConsul, faite à sa demande et avec son consentement.
- **Veille concurrentielle** : interdit de comparer ou d'extraire des données pour les utiliser contre les produits d'Intuit. MngConsul est un concurrent direct de QuickBooks.
- **Résiliation si les intérêts s'opposent à ceux d'Intuit** : Intuit peut résilier immédiatement si l'usage entre en conflit avec ses intérêts (18.3 iv). Il peut aussi couper l'accès ou retirer l'application à tout moment, sans justification (1.2, 8.5).
- **Pas de revente ni de redistribution** des données des utilisateurs.
- **Moissonnage** : pas de scraping ni de collecte automatisée hors du cadre de l'API.

3. Les données des clients (section 12)

- **Consentement et information** : obtenir le **consentement écrit** du client et pouvoir le prouver ; l'informer clairement de ce qui est collecté et de l'usage prévu.
- **Finalité et durée** : utiliser les données **uniquement** pour la fonction promise, arrêter dès que le consentement est retiré, et **effacer de façon sécurisée** sur demande.

- **Sous-traitants** : tout sous-traitant qui touche aux données doit être lié par un **contrat écrit** au moins aussi strict. Pour MngConsul, cela vise **OpenAI** (lecture des fichiers dans les écrans d'import) et **Codat ou Apideck** s'ils sont utilisés.
- **IA** : tout usage d'IA doit respecter les normes du NIST (11.7) — ce qui concerne la lecture de fichiers par ChatGPT.

4. Sécurité, conformité et risques (sections 6, 13 et 20)

- **Sécurité** : avoir des politiques écrites de protection des données.
- **Incidents** : avertir Intuit dans les **24 heures** après un incident, puis corriger dans un délai fixé par Intuit (7 jours à 1 an selon la gravité), à ses frais.
- **Audits** : Intuit peut auditer les systèmes, les registres et les locaux, et exiger un audit de sécurité externe aux frais du développeur.
- **Assurances obligatoires** : responsabilité professionnelle, cyberrisques et responsabilité civile, pendant le contrat **et 3 ans après** (20.4).
- **Responsabilité d'Intuit** : limitée à **500 \$ US** ; le développeur indemnise Intuit pour toute réclamation liée à son application (16, 17).

5. Mise en production et frais

- **Sandbox (7.2)** : données fictives seulement, aucun usage en production. Les CSV de la Sandbox commités dans le dépôt sont conformes.
- **Production (8.1)** : questionnaire d'autoévaluation, puis revues de sécurité, technique et marketing. Toute modification dans le traitement des données doit ensuite être déclarée à Intuit (8.3).
- **Frais (5.1)** : un forfait mensuel et des frais d'usage peuvent s'appliquer, modifiables sans préavis, taxes à la charge du développeur.

6. Les marques (section 9)

- **Nom du produit** : interdit d'utiliser « QuickBooks » ou « Intuit » dans le nom d'un produit, d'une entreprise ou d'un domaine.
- **Mention de compatibilité** : permise seulement après approbation de l'application.
- **Noms actuels** : les noms de projets internes (QboExtraction) ne posent pas de problème tant qu'ils restent internes ; à éviter dans ce qui est distribué.

7. Politique de mots de passe : un point concerne MngConsul dès aujourd'hui

- **Règles pour l'API comptable, si l'application a sa propre connexion** :
 - au moins **6 caractères**, et jusqu'à 128 caractères acceptés ;
 - **au moins une lettre obligatoire**. Un mot de passe entièrement numérique, comme celui du compte de démo, ne serait pas conforme : MngConsul devrait exiger au moins une lettre.
- **Réinitialisation** : Intuit recommande une question de vérification en plus du courriel ; pour lui, un courriel seul n'est pas un facteur d'authentification. MngConsul réinitialise aujourd'hui par lien envoyé par courriel.

- **Règles qui ne s'appliquent pas** : l'expiration aux 120 jours, le verrouillage après 10 échecs, l'historique de 5 mots de passe et le hachage bcrypt obligatoire visent seulement les API *Financial Data* et *Payments*. MngConsul utilise déjà BCrypt de toute façon.

8. Page « AppConnect library partner sites »

Aucune restriction pour MngConsul. C'est la liste des services tiers qu'on peut relier par AppConnect, un service de connexion d'Intuit (Zoho, Stripe, Square...). Si AppConnect était utilisé, les conditions de chaque tiers s'appliqueraient.

En résumé

Tel que rédigé, le contrat ne prévoit aucune place pour une entreprise établie au Québec. Même hors Québec, une application qui sert à quitter QuickBooks reste à la merci d'Intuit, qui peut refuser ou couper l'accès sans motif.

Pour une reprise ponctuelle, les écrans d'import par fichiers de MngConsul ne dépendent d'aucun de ces contrats. L'API ne devrait être envisagée qu'après une réponse écrite d'Intuit et l'avis d'un avocat.

Ce résumé ne constitue pas un avis juridique.

Sources (lues en ligne)

- Intuit Developer Terms of Service — <https://developer.intuit.com/app/developer/qbo/docs/legal-agreements/intuit-terms-of-service-for-intuit-developer-services>
- Intuit AppConnect library partner sites — <https://developer.intuit.com/app/developer/qbo/docs/legal-agreements/intuit-app-connect-library-partner-sites>
- Password policy for Intuit Developer Services — <https://developer.intuit.com/app/developer/qbo/docs/legal-agreements/password-policy-for-intuit-developer-services>